

Análise de Conformidade e Parecer Jurídico-Normativo: Uso Ritualístico e Diretrizes de Comunicação

Análise de Conformidade e Parecer Jurídico-Normativo: O Uso Ritualístico da Ayahuasca e as Diretrizes de Comunicação para a Nativaram

O Amparo Constitucional e o Histórico de Legitimação da Ayahuasca no Brasil

O arcabouço jurídico que ampara o uso ritualístico e religioso da ayahuasca no Brasil é reconhecido internacionalmente como um modelo pioneiro de preservação cultural e respeito aos direitos humanos [cite: 1, 2]. A sustentação legal primordial para o consumo do chá — preparado a partir da decocção do cipó

Banisteriopsis caapi

e das folhas do arbusto

Psychotria viridis

— emana diretamente da Constituição Federal de 1988 [cite: 3, 4]. O texto constitucional consagra, em seu artigo 5º, incisos VI e VIII, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo a proteção aos locais de culto e às suas liturgias [cite: 2, 3]. Sob essa ótica, o Estado brasileiro reconhece que a liberdade de manifestação espiritual engloba o direito de comungar sacramentos tradicionais de origem vegetal [cite: 2, 3, 4].

A trajetória de legitimação regulatória iniciou-se na década de 1980, motivada pela inclusão temporária das espécies vegetais constituintes da bebida na lista de substâncias proibidas do país [cite: 3, 4]. A reação das comunidades usuárias culminou na criação de uma série de grupos de trabalho no âmbito do antigo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) [cite: 2, 3, 4]. O CONFEN instituiu o Grupo de Trabalho Multidisciplinar por meio da Resolução nº 04/1985 para avaliar cientificamente a segurança física e a ordem social das práticas [cite: 3]. A suspensão temporária da proibição ocorreu pela Resolução nº 06/1986, consolidando-se em exclusão permanente após o Relatório Final de 1987, o qual reconheceu a absoluta legitimidade e inocuidade social do uso religioso da bebida [cite: 3, 4].

O processo ganhou profundidade técnica com o parecer de 02 de junho de 1992, de autoria do jurista e médico Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, aprovado por unanimidade na 5ª Reunião Ordinária do CONFEN [cite: 5]. Este parecer confirmou o direito de consumo e produção do chá em território nacional [cite: 5]. Nos anos subsequentes, pressões midiáticas e denúncias isoladas sobre possíveis desvios litúrgicos provocaram uma nova rodada de investigações pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), órgão que sucedeu o CONFEN em 1998 [cite: 2, 3, 5].

Em 24 de março de 2004, o CONAD requisitou à sua Câmara de Assessoria Técnico-Científica um novo estudo aprofundado sobre o consumo da bebida [cite: 5]. Esse movimento resultou na edição da Resolução CONAD nº 05/2004, que determinou a instauração de um Grupo de Trabalho Multidisciplinar (GTM) [cite: 3, 5]. O GTM foi oficialmente instalado pelo Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e contou com a participação de cientistas e lideranças históricas das principais denominações ayahuasqueiras do país, como Alex Polari de Alverga, Jair Araújo Facundes e a antropóloga Ester Kosovski [cite: 5]. Os trabalhos desenvolvidos por este comitê culminaram na edição da Resolução CONAD nº 01/2010, que estabeleceu as diretrizes éticas e os princípios de deonto-regulamentação vigentes até a atualidade [cite: 2, 3].

Período Histórico

Evento Normativo

Foco Regulatório e Repercussão Jurídica

1985 - 1987

Resoluções CONFEN nº 04/85 e nº 06/86

Período de suspensão da proibição da planta e estabelecimento do primeiro Grupo de Trabalho Multidisciplinar [cite: 3].

1987

Relatório Final CONFEN

Exclusão definitiva das plantas da lista de substâncias proibidas e reconhecimento da legitimidade ritual [cite: 3, 4].

1992

Parecer Técnico CONFEN

Consolidação das pesquisas de campo e parecer favorável definitivo de Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá [cite: 5].

2004

Resolução CONAD nº 05/04

Revogação de restrições de idade e instituição do Grupo de Trabalho Multidisciplinar sob a Presidência da República [cite: 3, 5].

2006

Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06)

Inserção de ressalva legal expressa autorizando o cultivo e colheita para fins exclusivamente ritualístico-religiosos [cite: 2, 3].

2010

Resolução CONAD nº 01/10

Publicação da Deontologia do Uso da Ayahuasca, definindo proibições a comércio, turismo e publicidade [cite: 3, 4].

2019

Decreto Federal nº 9.759/19

Reestruturação administrativa federal que gerou temores de extinção do CONAD, mantendo-se ativa a força normativa das resoluções [cite: 2].

2025

Resolução ANVISA (28/Jan/2025)

Banimento de toda publicidade digital, venda online de chá tradicional e comercialização de derivados (microdoses, florais) [cite: 4].

O Marco Regulatório da Lei de Drogas e a Deontologia do CONAD

A recepção legislativa do uso da ayahuasca é consolidada no plano federal pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) [cite: 2, 3]. O parágrafo único do artigo 2º dessa lei proíbe em todo o território nacional o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais dos quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes, mas ressalva expressamente a possibilidade de autorização legal para fins estritamente rituais e religiosos [cite: 2, 3]. Essa garantia legal protege as instituições do risco de criminalização por tráfico ou associação, desde que as condutas de cultivo, preparo e partilha da bebida ocorram nos estritos limites do culto religioso [cite: 2, 3].

A integridade dessas práticas é monitorada pelas normas emanadas do CONAD [cite: 3, 5]. A despeito das mudanças estruturais na administração federal — como as decorrentes do Decreto nº 9.759/2019, que extinguiu colegiados e gerou temores jurídicos sobre a continuidade das diretrizes regulatórias —, o entendimento de que as resoluções do CONAD permanecem de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública que integram o SISNAD continua plenamente vigente [cite: 2, 5].

A espinha dorsal das obrigações éticas exigidas das instituições encontra-se na Resolução CONAD nº 01/2010, que instituiu a "Deontologia do Uso da Ayahuasca" [cite: 2, 3, 4]. O documento tem por premissa impedir a descaracterização do chá e o desvio de sua finalidade litúrgica [cite: 3, 4]. Para tanto, o CONAD estabeleceu

restrições específicas para as seguintes áreas:

Proibição de Fins Lucrativos e Comercialização:

As entidades religiosas devem funcionar sob o regime de associações civis sem fins lucrativos [cite: 3, 4]. A receita necessária para a manutenção dos templos, o cultivo das plantas e o preparo do sacramento deve provir unicamente de contribuições estatutárias de associados e de doações voluntárias [cite: 3]. É expressamente vedada a cobrança de taxas vinculadas à comercialização direta ou à "venda" do chá por dose ou volume [cite: 3, 4].

Combate ao Turismo Espiritual:

A resolução proíbe práticas de exploração econômica associadas à oferta desregulada da experiência para o público em geral, especialmente focadas em turistas [cite: 3]. As cerimônias devem ocorrer dentro de um contexto comunitário, acolhedor e marcado pelo acompanhamento espiritual contínuo [cite: 2, 3].

Vedação ao Uso Terapêutico Comercial:

A regulamentação define uso terapêutico vedado como qualquer atividade ou processo orientado especificamente para a cura, manutenção ou reabilitação de patologias clínicas [cite: 3]. Rituais que buscam o bem-estar físico e emocional são admitidos exclusivamente quando configurados como atos de fé e transcendência espiritual, sem qualquer anúncio de nexo causal direto entre a ingestão da bebida e o restabelecimento da saúde clínica [cite: 3].

Produção Autorizada e Restrição de Exportação:

A fabricação do chá deve ser realizada de forma comunitária, pelas próprias congregações devidamente estabelecidas, sendo vedada a produção industrial ou terceirizada [cite: 3, 4]. Quanto à exportação do sacramento, as restrições são rígidas [cite: 3]. A Resolução CONAD nº 26/2002 proibiu de forma expressa a exportação comercial da bebida, o que gera frequentes conflitos fiscalizatórios com as autoridades de segurança pública nas fronteiras, exigindo das igrejas brasileiras um rigoroso controle alfandegário e de documentação oficial em suas remessas internacionais [cite: 3].

A Intervenção da ANVISA e as Novas Restrições de Comercialização e Publicidade

No dia 28 de janeiro de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou uma resolução no Diário Oficial da União que redefiniu as fronteiras da conformidade digital para as instituições que atuam com a ayahuasca no Brasil [cite: 4]. A agência reguladora banuiu de forma absoluta a comercialização e a publicidade de quaisquer produtos à base de ayahuasca por meio de plataformas eletrônicas ou ambientes digitais [cite: 4]. O fundamento legal evocado pela autarquia sanitária baseia-se na infração às leis de controle de medicamentos (Lei nº 6.360/1976) e nos padrões técnicos estabelecidos pela RDC nº 26/2014, tendo em vista que a ayahuasca não possui registro sanitário como insumo farmacêutico, medicamento fitoterápico ou suplemento alimentar [cite: 4].

A fiscalização da ANVISA incide sobre o comércio eletrônico e a propaganda na internet, aplicando-se de forma abrangente tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas [cite: 4]. A agência esclarece que tais vendas descaracterizam a natureza puramente espiritual da substância e expõem a saúde pública a riscos não monitorados [cite: 4]. A antropóloga e pesquisadora Bia Labate, diretora do Instituto Chacruna, pontua que a intervenção do Estado é uma consequência natural da expansão e popularização global do uso da bebida [cite: 4]. Labate ressalta que, conquanto a ingestão ritualística em ambiente adequado e doses controladas apresente um perfil de segurança consolidado, a mercantilização desmedida e a publicidade com promessas de curas milagrosas devem ser combatidas para resguardar a própria integridade das tradições legítimas [cite: 4].

Formato do Produto

Status Regulatório (ANVISA 2025)

Amparo Legal Aplicado

Bebida Tradicional (Chá Decocto)

Consumo livre

exclusivamente presencial

em rituais religiosos [cite: 4]. Venda online de garrafas ou porções está terminantemente proibida [cite: 4].

Resolução CONAD nº 01/2010 (uso ritualístico) [cite: 3, 4] c/c Resolução ANVISA de 28/01/2025 [cite: 4].

Microdoses e Diluições

Proibição absoluta de fabricação, divulgação, venda ou comercialização em qualquer canal digital [cite: 4].

Lei Federal nº 6.360/1976 e RDC ANVISA nº 26/2014 [cite: 4].

Soluções Orais e Gotas

Proibição absoluta de marketing digital e comercialização farmacêutica ou naturalista [cite: 4].

Lei Federal nº 6.360/1976 [cite: 4].

Florais e Aromas

Proibição absoluta de venda sob alegação de conter propriedades ou extratos ativos da ayahuasca [cite: 4].

RDC ANVISA nº 26/2014 e Lei nº 6.360/1976 [cite: 4].

Alimentos Enriquecidos (Mel, Doces)

Proibição total de inserção de substâncias extraídas das plantas da ayahuasca em alimentos de livre comércio [cite: 4].

Legislação de Vigilância Sanitária Geral de Alimentos e Resolução ANVISA de 2025 [cite: 4].

Diretrizes de Compliance e Gestão de Riscos para a Instituição Nativaram

Para a instituição Nativaram, a estruturação de um programa de conformidade legal e comunicação digital exige a internalização sistemática das deliberações do CONAD e das sanções impostas pela ANVISA [cite: 3, 4]. A presença online da instituição deve ser pautada pela transparência administrativa e pelo dever de informação, abstendo-se de qualquer prática que possa ser interpretada como oferta comercial, agenciamento de clientes ou prática de charlatanismo médico [cite: 3, 4].

Gestão do Risco de Alegações de Cura e Efeitos Terapêuticos

Pesquisas científicas indicam que a ayahuasca, composta por dimetiltriptamina (DMT) e alcaloides beta-carbolinas, atua no sistema serotoninérgico e apresenta potenciais benéficos em estudos clínicos preliminares para depressão, transtornos de ansiedade e transtorno por uso de substâncias [cite: 6]. Contudo, a transposição desses achados acadêmicos para a comunicação digital institucional com fins de atração de novos participantes configura infração grave [cite: 3, 4].

O compliance da Nativaram deve impedir a publicação de postagens, depoimentos ou artigos que prometam a cura de doenças físicas ou mentais [cite: 3, 4]. A cura deve ser apresentada estritamente no campo da fé, da reforma íntima e do desenvolvimento espiritual, dissociada de um nexos científico ou de um tratamento terapêutico de saúde [cite: 3].

Diferenciação do Uso Recreativo e Combate à Banalização

A comunicação da Nativaram deve atuar ativamente na desconstrução de associações da ayahuasca com o uso recreativo ou lúdico de substâncias psicoativas [cite: 3]. A terminologia digital deve refletir de forma inequívoca o caráter sagrado, sacramental, litúrgico e cerimonial da prática [cite: 3, 4].

Devem ser evitadas estéticas visuais ou linguagens verbais associadas a festivais psiquedélicos ou contraculturais [cite: 3]. A contextualização histórica e antropológica das religiões ayahuasqueiras brasileiras e das tradições indígenas deve ser utilizada para reforçar a legitimidade e a seriedade dos trabalhos [cite: 2, 3, 4].

Proteção a Menores de Idade e Gestantes

Consoante as regras estabelecidas pela Resolução CONAD nº 05/2004, o pátrio poder garante aos pais a faculdade de decidir sobre a comunhão do sacramento por seus filhos menores [cite: 3, 5]. Todavia, o programa de compliance da Nativaram deve instituir um protocolo rígido para resguardar a instituição de responsabilidade civil ou questionamentos do Ministério Público:

Protocolo para Menores:

Exigência de preenchimento e assinatura presencial de Termo de Consentimento e Responsabilidade por ambos os genitores ou responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório, além da obrigatoriedade de acompanhamento físico do menor por pelo menos um dos pais durante todo o rito [cite: 3, 5].

Protocolo para Gestantes:

Publicação de alertas visíveis sobre a necessidade de avaliação e liberação médica obstétrica antes do ingresso nas cerimônias [cite: 3, 5]. A instituição deve realizar uma entrevista de triagem detalhada e manter acompanhamento

específico das gestantes por membros experientes da comunidade durante o decorrer das sessões [cite: 2, 3, 5].

Manual de Comunicação Ética para Ambientes Digitais

Este manual constitui um regulamento interno de caráter obrigatório para todos os colaboradores, assessores de imprensa, administradores de redes sociais e representantes oficiais da Nativaram.

Princípios Norteadores

A publicidade institucional da Nativaram nas plataformas digitais deve pautar-se pelo dever de veracidade, moderação linguística, respeito dogmático e preservação da sacralidade da doutrina [cite: 3]. Os canais de comunicação digital devem servir exclusivamente para a difusão da identidade filosófica, instrução de membros, calendário de cerimônias e arrecadação de doações sem caráter de contraprestação comercial [cite: 3, 4].

+-----+

PILÕES DO COMPLIANCE DIGITAL - NATIVARAM

+-----+

[FÉ E SACRAMENTO] =====> Abordagem teológica e espiritual

(Foco na liberdade litúrgica)

[NÃO-MERCANTIL] =====> Inexistência de taxas de venda de chá

(Exclusividade de doações e anuidades)

[PRECAUÇÃO] =====> Triagem rigorosa para grupos de risco

(Protocolos para menores e gestantes)

+-----+

Regras de Ouro da Produção de Conteúdo

É proibido divulgar preços associados diretamente à "dose" ou ao "copo" do chá [cite: 3, 4]. Toda contribuição financeira deve ser informada como "taxa de manutenção institucional", "contribuição de filiação" ou "doação voluntária para manutenção do templo" [cite: 3].

É proibida a utilização de links para comércio eletrônico de qualquer espécie [cite: 4]. O site oficial não pode hospedar ferramentas de "carrinho de compras" ou oferecer remessa postal de garrafas de chá, microdoses, mel, florais ou óleos aromáticos [cite: 4].

O compartilhamento de artigos científicos sobre as propriedades psicodélicas ou farmacológicas da substância deve vir acompanhado de uma nota de isenção de responsabilidade institucional, informando que a Nativaram não realiza intervenções médicas ou tratamentos de saúde [cite: 3, 4].

Postagens nas redes sociais não devem retratar o consumo do sacramento em ambientes lúdicos, festivos, de entretenimento ou praianos, devendo toda imagem refletir a compostura, a organização espacial clássica do templo e a seriedade do culto [cite: 3].

Situação de Comunicação

Expressão / Prática Proibida

Expressão / Prática Obrigatória

Descrição do Chá

"Remédio", "droga natural", "medicina alternativa", "cura da floresta", "terapia fitoterápica" [cite: 3, 4].

"Sacramento", "chá ritualístico", "bebida sagrada", "Hoasca", "Ayahuasca" [cite: 3, 4, 5].

Financiamento

"Comprar sessão", "venda de passaporte", "preço da dose", "adquira seu ingresso" [cite: 3, 4].

"Contribuição de associado", "doação de manutenção", "partilha de custos operacionais" [cite: 3].

Efeitos na Saúde

"Cura depressão", "cura vício em drogas", "desintoxicação celular", "tratamento psiquiátrico natural" [cite: 3, 4, 6].

"Crescimento espiritual", "autoconhecimento", "reforma íntima", "conexão mística" [cite: 3].

Gestão de Risco Clínico

Silenciar sobre restrições médicas ou interações farmacológicas com antidepressivos [cite: 3].

Exigir preenchimento de ficha de anamnese e alertar sobre incompatibilidade de psicoativos [cite: 3].

Divulgação de Derivados

Ofertar produtos como "gotas de ayahuasca", "floral de jagube", "rapé comercial", "microdoses" [cite: 4].

Declarar que a bebida só é consagrada presencialmente dentro do espaço do templo [cite: 3, 4].

Termo de Isenção e Esclarecimento (Disclaimer Mandatório)

Todo canal eletrônico oficial da Nativaram (páginas da internet, rodapés de sites e perfis de redes sociais) deve apresentar o seguinte texto de isenção de forma legível e acessível:

"A Nativaram é uma associação de caráter puramente espiritual, religioso e sem fins lucrativos, devidamente constituída sob as leis brasileiras [cite: 3]. A consagração do chá sagrado Ayahuasca ocorre exclusivamente de forma presencial em nossas cerimônias litúrgicas, sendo vedada qualquer comercialização, remessa ou distribuição externa da bebida [cite: 3, 4]. Não realizamos tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos ou promessas de curas físicas e mentais, inserindo-se nossas práticas no âmbito das garantias constitucionais de liberdade de culto, consciência e crença [cite: 2, 3, 4]. A participação de gestantes e menores de idade submete-se a rigorosos protocolos internos de triagem, termo de consentimento dos responsáveis legais e preenchimento de ficha de anamnese presencial [cite: 3, 5]."

Conclusões

O amparo legal para o uso ritualístico da ayahuasca no Brasil fundamenta-se nos princípios constitucionais da liberdade religiosa e de consciência, estruturado pelas deliberações do CONAD e pela Lei nº 11.343/2006 [cite: 2, 3]. O histórico de concertação entre as comunidades ayahuasqueiras, a comunidade científica e o Estado garantiu a exclusão definitiva do chá da lista de substâncias proibidas e consolidou um modelo que respeita a diversidade cultural do país [cite: 2, 3, 4].

Por outro lado, as novas restrições impostas pela ANVISA em 28 de janeiro de 2025 estabelecem limites severos para a exploração comercial da bebida no ecossistema digital [cite: 4]. O banimento completo de propagandas e vendas online de qualquer derivado obriga instituições como a Nativaram a exercer uma vigilância rígida sobre toda a sua comunicação pública, erradicando qualquer menção a comércio, comércio eletrônico de porções ou ofertas de microdoses [cite: 4].

O cumprimento desse regulamento não apenas resguarda a instituição de severas sanções administrativas e de investigações pelo Ministério Público, mas também atua na preservação da própria legitimidade histórica do uso ritualístico do chá no país [cite: 3, 4]. A adoção do Manual de Comunicação Ética apresentado constitui a melhor prática para que a Nativaram continue promovendo suas atividades em conformidade legal, segurança jurídica e fidelidade à tradição espiritual que representa [cite: 3, 4].

Ayahuasca and the process of regulation in Brazil and internationally: implications and challenges - PubMed,

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21856141/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21856141/>

The alleged extinction of CONAD and the fundamental right for the religious use of Hoasca Tea - Centro Espírita Beneficente União do Vegetal,

<https://udv.org.br/en/uncategorized/the-alleged-extinction-of-conad-and-the-fundamental-right-for-the-religious-use-of-hoasca-tea/>

<https://udv.org.br/en/uncategorized/the-alleged-extinction-of-conad-and-the-fundamental-right-for-the-religious-use-of-hoasca-tea/>

Brazil | ICEERS,

<https://www.iceers.org/en/legal-info/brazil/>

<https://www.iceers.org/en/legal-info/brazil/>

Anvisa Bans the Selling and Advertising of Ayahuasca in Brazil - Chacrana,

<https://chacrana.net/anvisa-bans-the-selling-and-advertising-of-ayahuasca/>

<https://chacrana.net/anvisa-bans-the-selling-and-advertising-of-ayahuasca/>

Ayahuasca Law in Brazil | Spirit Vine,

<https://spiritvineretreats.com/ayahuasca/brazilian-law-regarding-ayahuasca/>

<https://spiritvineretreats.com/ayahuasca/brazilian-law-regarding-ayahuasca/>

Ayahuasca and the process of regulation in Brazil and internationally: Implications and challenges | Request PDF - ResearchGate,

https://www.researchgate.net/publication/51585089_Ayahuasca_and_the_process_of_regulation_in_Brazil_and_internationally_Implications_and_challenges

https://www.researchgate.net/publication/51585089_Ayahuasca_and_the_process_of_regulation_in_Brazil_and_internationally_Implications_and_challenges
